

1500611-31.2020.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... por Insuficiência de provas do tráfico. Os depoimentos seriam contraditórios. O acusado era dependente químico, nunca traficou, somente conseguia as suas drogas a partir de furtos, como poderia ser comprovado pelos seus antecedentes. O dinheiro que portava era fruto de furto. Não apreensão de petrechos e o réu não foi flagrado vendendo drogas. Alternativamente, desclassificação para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500611-31.2020.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500611-31.2020.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2244724/2020 - 02º D.P. AMERICANA, 13929779 - 02º D.P. AMERICANA, 2244724/2020 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 524/20/345 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROGERIO LIESEMBERG

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

MARCOS ROGERIO LIESEMBERG está sendo processado como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06, acusado de em 03 de outubro de 2020, por volta das 09h06, na Avenida Bandeirantes, 1405, Centro, nesta cidade, trazer com ele, para fins de traficância, 18 porções de crack, subproduto da cocaína, com peso de 3,9 gramas, embaladas separadamente, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias causadoras de dependência química, além de R\$ 130,00, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa (fls. 205/213) e acusação (fls. 220).

A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2022 (fls. 221/222) e o réu foi citado (fls. 239/240).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e interrogado o réu.

Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia,

alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria da infração.

Discorre sobre pena e regime.

Substituídos os debates por memoriais, a Defesa pleiteou a absolvição por Insuficiência de provas do tráfico. Os depoimentos seriam contraditórios. O acusado era dependente químico, nunca traficou, somente conseguia as suas drogas a partir de furtos, como poderia ser comprovado pelos seus antecedentes. O dinheiro que portava era fruto de furto. Não apreensão de petrechos e o réu não foi flagrado vendendo drogas. Alternativamente, desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. O réu possuía pequena quantidade de drogas em seu poder, para uso pessoal. Para o caso de condenação, pena mínima e regime brando. Por fim, requer a aplicação do redutor de causa de diminuição, prevista no artigo 33, par. 4º, da Lei de Drogas (fls. 252/255).

É o relatório.

DECIDO.

No mérito, a ação penal é procedente, em parte, duvidosa a traficância.

Ao ser preso em flagrante, garantiu que era usuário de drogas. Quando foi preso, estava acompanhado de outras 3 pessoas, que não foram apresentadas na Delegacia, tampouco foram qualificadas. Quanto ao entorpecente, adquiriu um kit, contendo 14 pedras de crack, no bairro Mathiensen, pelo valor de R\$ 140,00. Já tinha outras pedras, de outro kit que havia adquirido. O dinheiro encontrado em seu poder, bem como o que utilizou para adquirir drogas, era proveniente de auxílio doença que recebia, tinha hepatite. Não era traficante (fls. 05).

No interrogatório judicial, alegou que durante a madrugada, antes de ser detido, tinha feito um furto, 'catou um dinheiro'. Foi na biqueira e comprou drogas, para o seu uso. Saiu do meio do mato, não de um carro. Foi enquadrado após ter fumado várias pedras, 'estava louco de drogas'. Portava as pedras de crack e o dinheiro que havia furtado. Comprou um kit fechado, com dezoito pedras. Adquiriu os entorpecentes no centro da cidade. Comprava as drogas todas de uma vez, para não precisar ficar voltando. Foi abordado na frente no batalhão, não tinha como traficar naquele local. Tinha furtado uma lanchonete, perto do Burger King e já foi acusado por esse crime. É portador de Hepatite C, não recebia auxílio-doença. Era dependente químico, já foi internado. A droga era para o seu uso, nunca traficou.

O policial militar Marcos Haroldo Lopes da Silva se lembrou de que patrulhavam pela Avenida Bandeirantes, próximo ao numeral 1405, quando o Marcos, vulgo 'olho de gato', desembarcou de um veículo. Ao avistar a viatura, o suspeito quis dispersar, ele foi abordado e revistado. Em seu poder, localizaram uma sacola. Realizaram busca minuciosa na sacola, que continha um maço de cigarro lacrado, com 18 pedras de crack, a quantia de R\$ 130,00, um celular sem marca, uma carteira de trabalho e uma carteira, com uma certidão de nascimento. Indagado sobre as drogas, o acusado confessou que seriam de propriedade dele. Tinham informações de que Marcos estava sendo procurado pela DIG de Americana e pela Delegacia Seccional, pela prática de vários furtos em Americana. Diante dos fatos, ele foi conduzido até a Delegacia e o Delegado ratificou a voz de prisão do acusado.

Marcos não aparentava estar drogado. O dinheiro era trocado. O local era uma mata, eles entravam para fazer o tráfico de entorpecentes. O acusado saiu de um veículo, com uma sacola contendo um maço de cigarros lacrado e outro maço, com 18 pedras de crack em seu interior. Não avistou Marcos vendendo drogas. Possuíam conhecimento de que o réu era procurado pela DIG e Seccional por ter praticado vários furtos na cidade, ele teria sido avistado em imagens de vídeo.

Jefferson Henrique Fanti, outro policial militar, ratificando a versão do colega, relatou que estavam em patrulhamento pela via, quando visualizaram o suspeito descendo do veículo. Quando ele percebeu a equipe, ficou bem nervoso. Realizaram a abordagem. Durante a revista, no meio dos objetos que o suspeito portava, estava um maço de cigarros, contendo várias pedras de crack. Marcos era procurado por alguns policiais civis, suspeito de ter cometido alguns furtos na cidade de Americana. O acusado foi reconhecido pelas características pessoais, bem como pelos apelidos 'alemão' e 'olho de gato'. O próprio acusado admitiu que tinha esses apelidos. Diante dos fatos, ele foi conduzido por portar as pedras de crack. Marcos

também portava dinheiro trocado e tinha os olhos vermelhos. Não se recordava da versão apresentada pelo réu. O local era próximo do ponto de venda de drogas. A prova é pouca, assim, para condenar o réu por tráfico de drogas. Ele foi abordado por ser conhecido dos agentes policiais, tinha compreensível nervosismo em especial porque levava com ele drogas, cuja propriedade não negou. No entanto, a traficância restou não provada, tanto pela negativa quanto ao destino da droga, quanto pela ausência de qualquer indício que revelasse a prática. Os próprios policiais, a respeito, confirmaram que o réu foi apresentado na Delegacia de Polícia também porque era procurado pela prática de furtos, além da droga que portava.

Exigível seria, para conclusão mais gravosa, que o réu tivesse visto em condições de tráfico, mantendo contato com pessoas, v.g., o que também não se deu ou que houvesse prévia campana e investigação. A abordagem, em verdade, foi casual, recomendada por suspeita, mas sem qualquer informação pretérita comprometendo ao réu.

A dúvida, no caso, justifica a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

"TÓXICO. Crime de tráfico. Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia. Posse para uso próprio. Depoimento de agentes policiais que indicam ser o réu usuário. Quantidade ínfima de tóxico que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico. Ausência dessa prova. Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso parcialmente provido" (TJSP, Apelação Criminal nº 990.09.125064-3, Rel. Des. Newton Neves, julgado em 01.06.2010, VU).

A materialidade da infração, no tráfico, foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelo laudo de constatação (fls. 75/77), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 133/135).

Por isso de rigor a condenação, com a observação de necessidade de se desclassificar o crime para porte de drogas.

Fixação das penas.

O réu tem antecedentes e é reincidente (vg. Processo nº 0004959-84.2005.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no artigo 155, § 4º, inciso I do Código Penal, com trânsito em julgado para a defesa em 19/05/2008; Processo nº 0011799-52.2001.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no artigo 155, § 4º, I e IV do Código Penal, com trânsito em julgado para a defesa em 12/01/2007; Processo nº 0016173-43.2003.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no artigo 155, § 4º, I e IV do Código Penal, com trânsito em julgado para a defesa em 03/11/2011; Processo nº 0003682-38.2008.8.26.0533 - 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP, incurso no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal, com trânsito em julgado para a defesa em 15/08/2011, pena julgada extinta em 15/12/2016, o que será considerado para fins de fixação da pena. Assim, a pena deverá se ater nos limites do artigo 28 da Lei de Drogas, em dois meses. Não se pode beneficiar o réu apenas com a aplicação isolada de medida de advertência, por expressa vedação legal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu, para condenar MARCOS ROGERIO LIESEMBERG, às penas de advertência e prestação de serviços, a última pelo prazo de cinco (05) meses, observando-se as peculiaridades da Lei de Drogas para o cumprimento, tudo por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Sem vinculação do numerário com o crime reconhecido, determino a sua restituição ao condenado, bem como eventuais bens e objetos apreendidos quando da prisão, intimando-se oportunamente para retirada, expedindo-se o necessário.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu das custas, assistido por defensora nomeada e presumida a necessidade (fls. 203).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 20 de junho de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA